东增路城市花园香榭宫商铺内部墙体拆除 倒塌“1•20”受伤事故调查报告

2018-02-16 11:48　来源：右江区政府网　作者：广西百色市右江人民政府

东增路城市花园香榭宫商铺内部墙体拆除

倒塌“1·20”受伤事故调查报告

2018年1月20日15时左右，位于百色市右江区东增路城市花园香榭官第X幢一X层XX号商铺内部墙体拆除施工中，一名工人被墙体倒塌压中受百色市人民医院救治。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，按照《百色市右江区人民政府关于生产安全事故调查工作的通知发〔2012〕16号）要求，由右江区安全监管局牵头，区监察、人社、总工会、住建和市公安局右江分局等单位组成事故调查组，并邀请区人民检察加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证等综合分析，查明了事故和原因，认定事故性质，分清事故责任，并提出事故处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故商铺基本情况。

事故商铺是百色市右江区东增路城市花园香榭官第X幢一X层XX号商铺（以下简称XX号商铺），房屋所有权人为李克（单独所有），产权证号权证百字第00076786号，规划用途：非住宅，商铺位于一楼，建筑面积117.67㎡。

（二）事故相关人员情况。

1.李　克，男，身份证号：3622XXXXXXXXX207X，身份证地址：江西省丰城市小港镇XX村XX组，XX号商铺产权所有人，事故发生前安排李志昌拆除XX号商铺内四幅隔墙。

2.李志昌，男，李克临时聘用人员，百色市右江区龙川镇人，平时帮李克开车和处理临时事务，事故发生前按照李克安排到百色市江滨路找人

3.陈　群，女，事故伤者，身份证号：452629XXXXXXXXX24，身份证地址：广西乐业县逻沙乡XX村XX屯XX号，事故发生当天，在XX号商铺业。

4.安　毛（男），李月立、徐念丽、农建国等人，事故发生当天，在XX号商铺内进行作业。

（三）事故发生时间、地点。

1.发生时间：2018年1月20日15时10分许。

2.事故发生地点：百色市右江区东增路城市花园香榭官第X幢一X层XX号商铺内。

二、事故发生经过、救援情况及善后处理

（一）事故发生经过。

李克将XX号商铺出租给他人经营“安然纳米汗疗养生馆”，由于生意不景气，租限到期后，养生馆不再经营。有人找到李克欲承租XX号商铺将养生馆加砌的隔墙和吊顶拆掉。

2018年1月19日，李克安排李志昌去找人来拆除隔墙和吊顶，19日上午李志昌在百林桥周边找在路边等工的人，咨询因为价钱太贵，下午开车路东合菜市路边找，正在路边坐聊天等工的安毛和一帮乐业老乡就围上来，李志昌称有一摊工，后一帮人共14人一起到铺面去看，到铺面后李志昌店铺里面的几面隔墙和吊顶，并搬运到外面装上车，总共1300元，之后有10个人愿意做，李志昌说那就明天早上过来做工，同时问要安毛的联系电

1月20日早上，安毛、陈群、张桂芬、徐念丽等10人到铺面，打电话给李志昌过来开门后，大约8点多开始做工，张桂芬和陈群两人拆墙，其他顶、6人搬运垃圾，到中午时，暂停到旁边吃粉，回来后继续做工，大约下午3点多，陈群和张桂芬两人一起拿冲钻机钻墙体底部作业时，墙壁突然中旁边的铁架和陈群，陈群大喊救命，旁边的工友赶忙过来利用工具将墙体抬高后把陈群从墙体下面拿出来。

（二）事故救援及善后处理情况。

事故发生后，在店铺外面坐在凳子上的李志昌拨打120，同时打电话给李克，120救护车到后，李志昌和其他工友一起跟救护车到百色市人民后陈群家属也赶到，因治疗费用问题双方意见不一致，后家属拨打110请求协调，最终协调无果，费用由家属先自己垫付。

陈群在百色市人民医院重症监护室抢救至1月26日（共6天）转到普通病房。期间，因家属无力支付治疗费用被医院多次催款，家属也多次到监局等部门请求协调李克垫付费用，但李克坚称要求写借条后方给借款。为此，右江区安监局组织双方多次协调并达成初步意见，先由家属方写克，李克预借一万元给家属用于陈群做治疗费用，以后费用问题通过法律途径解决，多还少补。目前，陈群仍在医院接受治疗中。

四、事故调查情况

（一）现场勘查情况。

通过现场勘验，情况如下:

1.商铺地上有散乱砖块和碎砖头，有一块3.3米×2米的砖墙（厚度25厘米）压住已散架的铁架。

2.地上有几根零乱的电线和吊顶碎片。

3.商铺内三幅墙壁已经拆除，经测量，高2.85米，长4.8米。

4.商铺地面有一顶遮阳帽，并沾有血迹，旁边有一副手套。

5.商铺中间有一堵隔墙已经拆除上半大部分，余留的小部分经测量距离地面约60厘米的位置有钻孔的痕迹。

（二）询问调查情况。

事故调查组围绕合同签订、现场安全管理和施工作业过程等，对李克、李志昌和施工作业人员等进行询问笔录。

五、事故原因分析

（一）直接原因。

陈群和张桂芬两人在拆除墙体作业中安全意识淡薄，自我防护意识差，违章作业。**一是**在拆除墙体时，使用冲钻机违规掏掘墙体底部，引起失衡，导致坍塌。**二是**拆除施工前，**没有掌握了解拟拆除物的结构安全状况，在未**佩戴安全帽等采取有效防护措施的情况下，冒险违章作业，其行**《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ—2016）**的相关规定。

（二）间接原因。

李　克，作为XX号商铺产权所有人，对拆除商铺隔墙和吊顶作业的安全管理不重视，安全意识淡薄，没有落实安全生产主体责任，违反《中和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ—2016）的相关规定。**一是**没有审查施工作业人员是应资质等级，在交待李志昌去找人来做工时，没有明确安排李志昌对作业人员是否具备相应资质等级进行审查。**二是**没有与施工人员或承包方签订和安全生产管理协议，来明确施工期间双方的权利、责任和义务，约定各自的安全生产管理职责。**三是**拆除工程施工前，没有编制施工组织设计、施工方案和生产安全事故应急预案，使作业人员有章可循。**四是**没有配备专职安全生产管理人员，对作业现场进行监督检查，对陈群和张桂芬用冲墙体底部作业的违章操作没有及时制止和纠正。**五是拆除工程施工作业前，没有对拟拆除物的结构安全状况**、防护措施、施工机具及作业人员安全情况等进行检查，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位可能存在的危险因素。

六、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定本次事故是一起生产作业期间发生的责任事故。

七、对事故有关责任人员的处理建议

（一）陈　群，拆除商铺隔墙的作业人员，安全意识淡薄，自我防护意识差，违章作业。其行为违反了《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ的相关规定，对事故发生负有直接责任，建议由右江区安全监管局对其进行批评教育。

（二）李　克，作为XX号商铺产权所有人，对拆除商铺隔墙和吊顶作业的安全管理不重视，安全意识淡薄，没有落实安全生产主体责任，违人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ—2016）的相关规定，对事故的发生负有责任右江区安全监管局依法给予行政处罚。

八、事故防范措施建议

辖区属地百城街道办和社区要吸取事故教训，加强安全生产宣传和教育，提高广大群众安全意识，同时加大对辖区建筑工程施工领域的检查除安全隐患，防止类似事故再次发生。

东增路城市花园香榭官第7幢一1层25号商铺

内部墙体拆除倒塌“1·20”　重伤事故调查组

2018年2月8日

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　网站标识码：4510020001　桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　网站标识码：4510020001　桂公网安备 45100202000233号